

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)*

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Reinaldo Burgos Junior
MATRÍCULA:	0.0195464.1
CARGO:	Guarda Civil Municipal — GM II
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 25/08/2026, às 12h50min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Reinaldo Burgos Junior, matrícula nº 0.0195464.1, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal — GM II, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 268, constando como data e horário de registro do requerimento 04/10/2024, às 15h19min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 25/08/2026, às 12h50min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor não impugna a data registrada, mas as circunstâncias que determinaram o momento de sua ciência acerca da possibilidade de adesão.

Relata que se encontrava lotado na Regional 1, fora de escala, e que somente tomou conhecimento da documentação necessária em 04 de outubro de 2024, por intermédio do Inspetor Heriberto, chefe da Regional 1, tendo formalizado o requerimento na mesma data.

Sustenta que a data de 04/10/2024 não decorreu de inércia ou de opção deliberada de postergar a manifestação, mas do primeiro momento em que lhe foi possível manifestar interesse.

Requer a revisão de sua classificação e, subsidiariamente, que eventual decisão de manutenção seja motivada, com indicação expressa do critério adotado e da norma que o estabelece.

A manifestação foi apresentada sem documentos anexos.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, cabendo à Administração, por meio da SEGEP, juízo de conveniência quanto ao deferimento, observados o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira.

A classificação preliminar dos requerimentos e o processamento das manifestações administrativas são regidos pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a peça foi protocolada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ainda que desacompanhada de documentos, o que autoriza seu conhecimento.

Não se verificam elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Cumprе reconhecer, de início, que a manifestação é tecnicamente estruturada e delimita com precisão o ponto controvertido, o que facilita a análise.

O servidor reconhece expressamente a exatidão do registro — 04/10/2024, às 15h19min —, de modo que não há divergência de data, erro material, duplicidade ou incorreção de dados a sanar.

A tese sustentada é distinta: a de que a data registrada, embora exata, não refletiria a efetiva oportunidade de manifestação que lhe foi concedida.

Cumprе delimitar o objeto: o art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP restringe a manifestação administrativa à correção de omissão, erro material, divergência de data ou horário, duplicidade ou incorreção de dados constantes da relação preliminar.

A pretensão, assim delineada, não é de correção do assentamento, mas de reabertura do marco temporal em favor do requerente, mediante substituição da data de recebimento pela data em que teria sido cientificado — providência sem amparo nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP.

Ainda que se admitisse, em tese, a relevância da data de ciência, a alegação de que o conhecimento se deu apenas em 04/10/2024, por intermédio do chefe da Regional 1, não veio acompanhada de declaração da chefia, comunicação interna ou qualquer outro elemento de prova, tendo a peça sido apresentada sem anexos.

Nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, o ônus de comprovar os fatos alegados recai sobre o servidor, encargo do qual o requerente não se desincumbiu neste ponto.

Em atenção ao pedido subsidiário de motivação, esta Comissão consigna expressamente que o critério utilizado para a formação da relação preliminar foi a ordem cronológica de recebimento dos requerimentos pela Administração, considerados data e horário de entrega; que tal critério tem por fundamento o art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, operacionalizado pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP; e que a manutenção do registro do requerente decorre da ausência de prova de qualquer das hipóteses de revisão do art. 2º daquela Portaria.

A Lei Municipal nº 1.597/2024 foi regularmente publicada no Diário Oficial do Município, o que satisfaz o princípio da publicidade e torna a norma presumidamente

conhecida por todos os servidores, sendo certo que a própria relação preliminar foi divulgada com a data e o horário de cada registro, permitindo a conferência individual por qualquer interessado.

Registre-se que não compete a esta Comissão deliberar sobre a efetiva implementação da majoração, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Reinaldo Burgos Junior, matrícula nº 0.0195464.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP — 04/10/2024, às 15h19min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto ao servidor.

Consigna-se que o pedido subsidiário de motivação expressa foi atendido na fundamentação deste voto, com a indicação do critério aplicado, de seu fundamento normativo e da razão da manutenção do registro.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEP